

0022195-33.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 18 e 21 de março de 2017, por volta de 19:00 horas, em lugar incerto e na Avenida Mateo Bei, 3000, nesta cidade e comarca, após ter recebido, ocultava, em proveito próprio, o veículo VW/Gol, placas DEC-5786/SP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022195-33.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022195-33.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2901/2017 -

49º Distrito Policial - São Mateus, 319/2017 - 49º Distrito Policial - São Mateus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA

VISTOS.

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 18 e 21 de março de 2017, por volta de 19:00 horas, em lugar incerto e na Avenida Mateo Bei, 3000, nesta cidade e comarca, após ter recebido, ocultava, em proveito próprio, o veículo VW/Gol, placas DEC-5786/SP (que ostentava placas DBV-5323/SP), pertencente a Francivaldo Sousa Rocha, veículo que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida (fls. 307), o réu foi citado por edital (fls. 164/165) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 06 de setembro de 2018 (fls. 173). Citado pessoalmente (fls. 212), a marcha processual foi retomada em 02 de maio de 2019 (fls. 214). Em 02 de julho de 2019 o réu aceitou proposta de suspensão condicional do processo (fls. 226/227), a qual foi revogada em 13 de janeiro de 2022 (fls. 258), tendo o réu apresentado defesa preliminar

(fls. 266/269).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 327/329).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 332/336). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 339/342).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA, porque praticou o delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 16/21 e 22/23, auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, auto de entrega fls. 26, auto de avaliação fls. 27, laudo pericial da placa veicular de fls. 136/143 e laudo pericial de fls. 144/147, no qual os senhores peritos concluíram que a chave apreendida, dependendo da maior ou menor habilidade do agente, poderia prestar-se a destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veículos automotivos.

Quanto à autoria também não resta dúvida.

Ao ser interrogado, o réu José Ricardo dos Santos Almeida Silva negou a prática do crime. Disse que o veículo descrito na denúncia pertencia a Leonardo. Seguiam até uma loja das Casas Bahia, onde Leonardo lhe compraria um celular, em nome dele, pois seu nome estava sujo. Explicou que estava dirigindo o veículo, porque Leonardo tinha medo de dirigir em avenidas. Atualmente trabalha como porteiro.

Por sua vez, a testemunha Leonardo dos Santos Felix reconheceu o réu e afirmou que, data dos fatos, estava indo comprar um celular, nas Casas Bahia, quando o réu passou, com o veículo, e lhe ofereceu uma carona. Depois foram abordados pelos policiais, que informaram que a placa do veículo estava trocada e que o carro seria produto de crime. Ouviu o réu dizer que não sabia que o veículo era produto de ilícito. Ele também lhe disse que havia adquirido o carro numa "feira do rolo" e não tinha documento referente a ele.

Já o policial militar Agnelo Vanderlei Ferreira atestou que estavam em patrulhamento, quando suspeitou do veículo Gol, conduzido pelo réu. Deu a ordem de parada e o réu informou que não tinha documentação do carro. A placa estava com sinais de adulteração, então pelo chassi, após consulta, constatou que o veículo era produto de crime. O réu alegou que havia comprado o veículo numa "feira do rolo" da região, mas que desconhecia a origem espúria do veículo. O réu não tinha o nome completo ou endereço preciso da pessoa de quem ele alegou ter comprado o veículo.

Por fim, o policial militar Wilson Inácio do Amaral atestou no mesmo sentido, confirmando que o réu foi abordado na condução do veículo Gol e, após consulta pelo chassi, perceberam que a placa estava trocada e que o veículo era produto de furto. O réu alegou que estava apenas conduzindo o veículo, o qual seria do passageiro, a testemunha Leonardo. Todavia, questionado, Leonardo relatou que o veículo era do réu. Assim, o acusado acabou admitindo que havia comprado o veículo num grupo da OLX, por mil e quinhentos reais. O réu também alegou que a documentação do veículo estaria num despachante, para ser regularizada. Ele não indicou maiores dados que permitissem a localização da pessoa de quem teria

comprado o veículo.

Referidos milicianos não conheciam o réu até então e não se demonstrou que tivessem qualquer interesse de imputar-lhe falsamente a prática de crime de que o soubessem inocente.

Surpreendido na posse da coisa com origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, e dele não se desincumbiu o réu, posto que não tinha qualquer documento que demonstrasse a posse lícita do veículo, e nem mesmo soube indicar de quem o teria recebido.

Este ônus era seu.

Ante as circunstâncias aqui verificadas, resta evidente o dolo em sua conduta.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, porque apresenta maus antecedentes, como revela certidão criminal de fls. 318/320 (processo 0080330-34.2000.8.26.0050).

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO JOSÉ RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto, em face dos maus antecedentes, conforme certidão criminal já mencionada.

Pela mesma razão, deixo de lhe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não preenche os requisitos subjetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente.

Todavia, o réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESPs ao Estado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento ou mandado de prisão, conforme a situação prisional do réu.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA